

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 교육 위탁용역 계약 체결 및 관리 부적정

관계부서 : ▲▲팀

내 용

1. 업무 개요

▲▲팀은 ‘○○○/○○ 역량강화 아카데미(교육) 사업’을 2020년~2022년 기간 동안 위탁용역 계약체결을 통해 [표 1]과 같이 실시하였다.

[표 1] ○○○/○○ 역량강화 아카데미 사업 추진 현황(2020년~2022년)

(단위: 천 원)

연번	사업명	대상자	교육시간 및 운영기간	위탁업체명	계약금액 (부가세 포함)
1	○○○/○○ 역량강화 아카데미	50명	40시간 2020.7.27.~12.31.	(주)◆◆◆	54,940
2	○○○ /○○ 역량강화 아카데미	25명	60시간 2021.1.25.~3.31.	(주)□□□□	54,000
3	○○○/○○ 역량강화 교육 프로그램	37명	160시간 ^{주)} 2021.7.1.~9.30.	(주)□□□□	44,000
4	○○○ /○○ 역량강화 아카데미	19명	60시간 2022.2.11.~2.25.	(주)○○○○	111,112

주: ○○○ /○○ 기수별 40시간 운영. 교육시간은 이를 합산한 총 시간으로 산정함

자료: 내부 기본품의, 결과보고서 및 지출결의서 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 예정가격 산정 관련

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제8조의2 제1항에 따르면 계약담당자는 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 한다고 되어 있고, 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제5조 제3항 및 제4항에 의하면, 계약담당자는 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량 산출 시 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나, 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료(수의계약대상업체에 대하여는 해당업체의 최근년도 원가계산자료)를 근거로 산정하여야 하고, 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 예정가격을 작성하여야 한다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “국가계약법 시행규칙”이라 한다) 제9조 제2항에 따라 계약담당자는 계약목적물의 내용·성질이 특수하여 스스로 원가계산을 하기 곤란한 경우에는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰할 수 있는데, 「예정가격작성기준」 제32조 제5항에 따르면 계약담당자는 원가계산 용역기관에서 제출된 최종 원가계산서의 내용이 국가계약법, 동법 시행령, 시행규칙, 계약예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 해당 원가계산의 적정을 기하여야 한다고 하면서 원가계산의 적정성을 기하기 위하여 필요한 경우에는 해당 원가계산서를 작성하지 아니한 다른 용역기관에 검토를 의뢰할 수 있다고 되어 있다.

그리고 예정가격 작성 기준에 대하여 국가계약법 제8조의2 제2항에 따르면 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여야 한다고 정하고 있으며, 「예정가격작성기준」 제30조에는 제조, 공사, 학술연구용역 이외의 기타용역의 원가계산 기준을 정하면서 다른 법령에서 원가계산 기준을 정하고 있지 않은 기타의 용역에 대하여는 학술연구용역(「예정가격작성기준」 제23조 내지 제29조)의 원가계산기준에 준하여 원가계산을 하도록 되어 있다.

나. 산출내역서 등 계약서류 작성 관련

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제4조에 의하면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가지는데, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다고 되어 있고, 국가계약법 제14조에 따르면 계약담당자는 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야 한다고 되어 있다.

따라서 계약담당자는 대가 산정 및 지급의 기준이 되고 계약의 이행 검사 시 이행 여부 판별의 잣대가 되는 과업내용서와 산출내역서를 작성함에 있어서 과업 공정별로 세부항목의 수량과 단가를 적정하게 반영하여야 한다.

다. 변경계약 체결 관련

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제16조 제1항에 따르면 계약담당자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 추가업무 및 특별업무의 수행,

용역공정계획의 변경, 특정용역 항목의 삭제 또는 감소 등을 계약상대자에게 지시할 수 있고, 같은 조건 제16조 제2항에 따르면 제1항에 의한 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다.

또한 같은 조건 제16조 제4항에 따르면 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액조정은 국가계약법 시행령 제65조 제1항 내지 제6항을 준용하도록 되어 있는 바, 원칙적으로 계약단가를 기준으로 과업량의 증감에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.¹⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예정가격 산정 부적정

2022년 ▲▲팀은 ☎☎ ↗↗(10기) 19명을 대상으로 ‘☎☎ ↗↗ 역량강화 아카데미(60시간, 2022. 2. 11. ~ 2. 26.)’ 교육 시행을 위해 [표 2]와 같이 (주)☎☎☎과 위탁용역 계약을 추진하면서 원가계산 용역기관인 사단법인 ♪♪♪에 원가계산을 의뢰 하였다.

[표 2] ‘☎☎ ↗↗(10기) 역량강화 아카데미’ 위탁용역 및 원가계산용역 개요

(단위: 천 원)

위탁용역 계약명	원가계산용역		위탁용역	
	원가계산 의뢰기관	예정원가금액 (부가세 포함)	계약상대방	계약금액 (부가세 포함)
2021 ☎☎ 지역별 ㄱㄴ 육성 지원 사업 운영 제3차 변경계약 ^{주)}	(사)♪♪♪	114,287	(주)☎☎☎	111,112

주: ☎☎ ↗↗(10기) 역량강화 아카데미 사업은 2021 ☎☎ 지역별 ㄱㄴ 육성 지원 사업 운영 제3차 변경계약의 신규 과업내용으로 추가됨

자료: 관련 기본품의 및 계약 관련 서류 재구성

1) 국가계약법 시행령 제65조 제3항에 의하면, 증감된 과업량의 단가는 입찰시 제출한 산출내역서상의 단가(계약단가)로 하되, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하여야 함(단, 발주처에서 설계변경을 요구한 경우에 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정함)

동 용역은 「예정가격작성기준」 제30조 제2항의 ‘원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역’에 해당하며 다른 법령에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우에 해당하지 않으므로, 같은 기준 제23조 내지 제29조의 학술연구용역 원가계산 기준에 준하여 원가계산을 하여야 했다. 그러나 [별표] 예정원가조사서를 살펴보면, 교육관리 인력 인건비로 운영기획·총괄 인력에 9,000,000원(1인×3개월×3,000,000원) 및 출석체크·알림서비스 등 교육 운영 및 관리 인력에 8,800,000원(2인×2개월×2,200,000원)을 책정하였는데, 같은 기준 제26조 및 관련 별표5에서 정한 기준단가에 의하지 않았고, 인당 업무량과 필요 인력 수에 대한 산출 내용도 찾을 수 없었다. 또한 여비 항목을 산정하면서 관리인력 숙박비로 1인 1박에 135,000원의 단가를 책정하였는데 이 역시 같은 기준 제27조 제1호에 따라 「공무원여비규정」 제3조 및 관련 별표1의 기준을 준용하지 않았으며 다른 산출근거도 없었다.

또한 [별표] 예정원가조사서의 전반적인 산출 근거로서 관련 주석에 ‘수량 : 제시된 과업내용서 참조’, ‘단가 : 시중유통거래가격 참조’ 라는 문구가 있기는 하나 과업내용서에 따른 과업량 산정이나 시중유통거래가격 실례에 대한 실질적 내용이 빠져있어 이를 산출근거로 인정하기는 어렵다.

한편, 강의 영상 촬영 과업에 대한 예정원가를 작성하면서 촬영인건비, 촬영장비, 영상편집, 자막편집, 저장매체 등의 항목에 총 21,096,000원을 책정하였는데 이와 관련한 영상 활용 계획이나 실적은 확인할 수 없었고, 자막편집에만 약 4,000,000원(40편×100,000원)에 상당하는 예산을 책정하였음에도 총 18편의 영상 중 1개 영상에만 자막이 삽입되어 있는 등 관련 예정원가 금액이 계획 대비 과다 산정된 것으로 확인된다. 또한 온라인 만족도 조사 과업에 대한 예정원가를 작성하면서

프로그래밍 비용, 웹호스팅 이용료, 설문지 전산처리비, 인포그래픽 제작비용 등 총 2,400,000원을 책정하였으나, 전년도 동일 교육의 만족도 조사와 실제 동 용역의 만족도 조사 시 무료 온라인 플랫폼²⁾을 활용했음을 확인한 바, ▲▲팀은 예정가격 작성 당시에 상기 비용이 과업에 투입되지 않아도 될 것임을 객관적으로 파악할 수 있었던 것으로 판단된다.

이와 같이 ▲▲팀은 예정원가조사서 상 다수 비목의 단가 및 수량 산출 근거가 미흡하고 필요한 과업내용 대비 과도한 비용이 계상되었음에도 불구하고 예정원가조사서를 수정하거나 다른 용역기관에 검토를 의뢰하지 않는 등 국가계약법 제8조의2 제2항과 「예정가격작성기준」 제32조 제5항에서 정하고 있는 원가계산에 적정을 기하여야 할 계약담당자의 책임을 소홀히 하여 예산을 낭비할 위험을 초래하였다.

나. 산출내역서 등 계약서류 작성 부적정

▲▲팀은 2022년 ‘☎☎ ↗↗(10기) 역량강화 아카데미’ 사업 시행을 위해 2021 ☎☎ 지역별 ↘↘ 육성지원 사업 용역 변경계약 시 동 사업을 신규 과업으로 추가하였는데, 동 변경계약의 과업내용서와 산출내역서의 추가·증액 부분의 내용은 [표 4]와 같다.

[표 4] ‘2021 ☎☎ 지역별 ↘↘ 육성지원 사업 용역’ 과업내용서 및 산출내역서^{주)}

(1) 과업내용서(과업 추가·증액 부분)

○ ↗↗ 역량강화 아카데미 지원

- ✓✓ 역량강화 아카데미 커리큘럼 구성(60시간)
- ✓✓ 역량강화 아카데미 분야별 강사 섭외(10인 이내) 및 강사비 지급
- ✓✓ 역량강화 아카데미 운영(출석체크, 알림서비스 제공 도우미 2인 이상 배치)
- 역량강화 아카데미 강의장(3성급 이상 호텔 섭외) 및 대관료 지급
- ✓✓ 대상 숙식제공(19인 1인1실 제공, 식비 포함) 및 관련 비용 지급

2) 구글폼(google form)

- ✓✓ 역량강화 아카데미 만족도 조사 및 자료 제공
- ✓✓ 역량강화 아카데미 강의영상 촬영 및 편집
- 코로나 대비 자가진단테스트 키트 구비(30명분), 기타 현수막 제작 등

(2) 산출내역서(과업 추가·증액 부분)

(단위: 원)

구분	세부		당초계약	변경계약			
				단가	수량	횟수	계
↗↗ 아카데미	↗↗ 역량강화 아카데미 운영	정액	-	97,224,905	1	1	97,224,905
소계							97,224,905

주: 과업내용서 및 산출내용서 중 과업 추가·증액 부분 발체

자료: 관련 과업내용서 및 산출내역서 재구성

「용역계약 일반조건」 제4조에 의하면 산출내역서는 계약문서로서의 효력을 가지며 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준이라고 정하고 있으나, [표 4]의 산출내역서에는 ↗↗ 역량강화 아카데미 운영이라는 1개의 항목으로 약 1억 원 상당의 전체 사업비가 기재되어 있을 뿐 공정별 과업의 내용과 수량·단가 등의 산출 내역이 없으므로 위 산출내역서는 계약금액의 조정이나 기성부분에 대한 대가 지급 시 적용할 기준이 될 수 없다.

또한 [표 4]의 과업내용서 역시 대강의 과업 주요 사항을 기재하였을 뿐 교육일수와 횟수, 참여인력 등급·수량, 강사 등급·강사료 단가, 우수교육생 대상 상품 수량·금액 등 과업 세부사항을 명시하지 않아 계약 상대방이 이행해야 할 과업과 책임을 명확히 하는 계약문서로서의 기능을 하지 못하고 있으며, 계약 상대방의 재량범위를 지나치게 확대, 과업의 질 저하와 예산 낭비의 위험을 초래하는 한편, 국가계약법 제14조에 따른 계약 이행 검사 시 계약의 충실한 이행 여부를 확인하기 위한 기준도 부실하게 되었다.

그리고 ▲▲팀은 2021년 ‘~~공공~~ 역량강화 교육 운영’ 위탁용역을 2차례로 나누어 동일업체와 수의계약을 체결하여 모두 비대면 교육 방식³⁾으로 운영하였는데, 관련 산출내역서의 항목별 단가는 [표 5]와 같이 적게는 1.7배에서 많게는 2.5배 가량 차이가 나는 것으로 확인되었으며, 온라인디렉터 항목은 2021년 하반기 교육의 산출내역서에서는 찾아볼 수 없었고, 강사료의 경우 두 계약의 교육 운영 프로그램 상 강사 등급의 차이가 크지 않고 중복되는 강사도 일부 포함되어 있었음에도 2021년 하반기 교육의 강사료는 시간당 100,000원으로 책정하여 공사가 일괄 지급하였으나 용역업체가 일괄 지급한 2021년 상반기 교육의 강사료는 시간당 200,000원으로 2배 높게 책정하였다.⁴⁾

[표 5] 2021년 ~~공공~~ 역량강화 교육 운영 산출내역서 단가 비교¹⁾

(단위: 원)

구분	세부항목	단가		단가 차이
		공공 인 (9기) 교육(1~3월/상반기)	공공 인 (6~8기, 청년) 교육(7~9월/하반기)	
인건비	온라인디렉터	400,000	-	항목 유무 차이
	총괄PM	324,587	150,000	약 2.2배
	운영진	248,889	100,000	약 2.5배
	사무지원	165,546	85,000	약 2배
경비	디자인	500,000	1,000,000	2배
	강사 저작권	500,000	300,000	약 1.7배
	강사료 ²⁾	200,000	100,000	2배

주: 1. 산출내역서 세부항목 중 단가차이가 발생한 일부 항목 발체

2. ~~공공~~ ~~인~~ (6~8기, 청년) 교육(7~9월)의 경우, 강사료 지급은 용역 과업에서 제외되어 있었으며 공사가 직접 지급함(시간당 100,000원 지급함)

자료: 관련 산출내역서 재구성

3) 코로나19 방역 상황으로 인해 온라인플랫폼(Zoom)을 활용한 실시간 비대면 교육으로 운영함

4) 산출내역서 상 시간당 단가가 200,000원으로 책정됨. 동 계약은 총액 계약의 형태로 실제 지급된 강사료 단가는 확인되지 않음

뿐만 아니라, 2021년 하반기(7~9월) ~~○○○~~ 역량강화 교육 위탁용역 계약 시 과업내용서에 온라인 플랫폼 Zoom 활용을 명시하였고 관련 산출내역서에는 온라인 플랫폼 시스템 이용료로 3,600,000원(150,000원×24회)을 책정하였는데, 동 온라인 플랫폼의 실제 이용료는 교육생과 강사 등 20여명 참가 기준 약 58,000원⁵⁾에 불과한 바 과업내용 대비 산출금액을 과다 산정하였다.

그 결과 ▲▲팀은 부적정한 계약 금액 산출에 따른 예산 낭비의 위험을 초래하였다.

다. 변경계약 부적정

(1) 변경계약 미시행

▲▲팀은 2020년 ‘~~○○○~~ 역량강화 아카데미’ 사업을 추진하면서 위탁용역 계약을 체결하였는데, 당초 계약 당시 관련 과업내용서와 산출내역서에 의하면 현장 대면 방식의 교육 운영을 수행하도록 과업을 지시한 것으로 보이나⁶⁾ 관련 결과보고서를 살펴본 결과 실제로는 현장 대면 교육과 온라인 교육을 병행하여 진행한 것으로 확인된다.⁷⁾ 이처럼 과업내용이 변경된 경우 「용역계약 일반조건」 제16조 제4항 및 국가계약법 시행령 제65조 제1항 내지 제6항에 따라 과업량 증감에 따른 계약금액을 조정하여 변경계약을 체결하였어야 하나, ▲▲팀은 변경계약을 하지 아니하였고 당초 계약과 다른 과업을 이행하였음에도 계약상 지급하기로 한 대가를 그대로 지급하였다.

5) 참가자 100명 기준, 미화 약 44.97불 소요(월 이용료 14.99불×3개월), 환율 1,300원 적용

6) 과업내용서 상 교육방식(현장/비대면)이 명시되어 있지는 않으나, 관련 산출내역서 상 국내여비 1,800,000원(5인×9회×40,000원), 행사장 홍보물 제작비2,700,000원(1회×9개×300,000) 등이 책정되어 있는 것으로 보아 현장교육을 염두에 둔 것으로 판단함

7) 계약서류 상 과업내용은 현장교육 10회로 되어 있었으나, 실제로는 현장교육 4회, 온라인교육 6회로 교육운영 방식을 혼합하여 진행함

(2) 변경계약 체결 시점 부적정

▲▲팀은 2021년 ‘○○○/○○(6~8기, 청년/○○) 역량강화 교육 프로그램’ 사업을 추진하면서 당초 현장 대면 방식의 교육 운영을 수행하기로 계약을 체결하였다가 교육운영 방식을 비대면 방식으로 변경하는 계약을 체결한 바 있다. 그러나 교육 시작일인 2021. 7. 1. 부터 비대면 방식으로 교육 운영을 한 이후 교육 종료일인 2021. 9. 30. 까지 모든 회차의 교육을 비대면 방식으로 운영하였음에도 계약종료일 3일 전인 2021. 9. 27. 에서야 변경계약을 체결, 변경이 필요한 부분의 이행 전에 과업내용의 변경을 완료해야한다는 「용역계약 일반조건」 제16조 제2항에 반하여 사후계약의 형태로 변경계약을 체결하였다.

(3) 본질적 내용이 상이한 과업 추가 부적정

「용역계약 일반조건」 제16조 제1항에 따르면 계약의 변경은 “계약의 목적상 필요하다고 인정되는 경우”에 한하게 되고 이와 관련된 조달청 유권 해석 자료⁸⁾에 따르면, “과업내용의 변경은 계약의 목적상 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 당초 계약 시 예상하지 못했던 사태의 발생이나 당초 계약의 본질을 변경하지 않는 범위 안에서 과업내용의 일부를 변경할 시에 가능한 것”으로 볼 수 있다.

▲▲팀은 2022년 ‘○○○/○○(10기) 역량강화 아카데미’ 사업 시행을 위해 ‘2021 ○○○ 지역별 ○○○ 육성지원 사업 용역’ 변경계약 시에 동 사업을 신규 과업으로 추가하였는데, 사업계획을 승인하고 보조금을 정산하는 ○○○ 지원 사업이 주된 목적을 이루는 당초 과업과 신규 과업인 ○○○/○○ 대상 강의식 교육 사업은 본질적으로 같은

8) 조달청 질의회신 자료 참조: “설계변경으로 인한 계약금액의 조정은 공사의 시공도중 예기치 못했던 사태의 발생으로 당초 계약내용의 일부를 변경시키는 것으로 그 성격상 계약의 본질을 해치지 않는 범위내의 변경을 가리키는 것”[설계변경 가능여부에 대한 질의 회신 자료(2017.9.1.)], “참고로 용역계약에서 과업내용 변경은 주로 당초 계약 시 예상하지 못했던 사태의 발생이나 당초 계약의 본질을 변경하지 않는 범위 안에서 과업내용의 일부를 변경하는 경우에 가능할 것”[계약변경 관련 질의 회신 자료(2012.9.25.)]

과업이라 보기 어렵고 더군다나 ▲▲팀은 2020~2021년에 ☎☎ ↙↘ 대상 교육 사업을 별도로 진행한 바 있으므로, ‘☎☎ ↗↗(10기) 역량강화 아카데미’ 사업은 별도의 계약으로 추진함이 적절하며, 별도계약으로 체결하였다면 추정가격이 약 1억 원에 상당하므로 국가계약법 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따라 일반경쟁에 의하여 계약을 체결했어야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과

▲▲팀은 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 계약 체결 및 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 예정가격 산정, 산출내역서 작성, 변경계약 체결 등 계약 체결·관리 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[별 표]

2022년   역량강화 아카데미 운영비 예정원가조사

(생략)